

통 보

1. 제 목 : 압류재산 및 국유재산 매각 시 취득세 과세물건의 매각 통보 부적정
2. 소관부점 : 조세채권관리처, 국유재산기획처, 국유증권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「업무분장세칙」 제26조 제1호 및 제6호에 따라 압류재산 매각대행업무의 총괄 및 전략기획, 업무관련 지원을, 국유재산기획처는 같은 세칙 제23조 제1항 제1호 및 제6호에 따라 국유재산업무의 조정·총괄 및 업무관련 전산 등 업무개선을, 국유증권관리처는 같은 세칙 제25조 제1호에 따라 국유 유가증권 업무 관련 관리 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「지방세법」 제19조에 따르면 국가 및 지방자치단체가 취득세¹⁾ 과세물건을 매각(연부로 매각한 것을 포함한다)하면 매각일로부터 30일 이내에 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 물건 소재지를 관할하는 지방자치단체의 장에게 통보하거나 신고²⁾하도록 되어 있고, 같은 법 제20조

1) 「지방세법」 제7조 ① 취득세는 부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 임목, 광업권, 어업권, 양식업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 또는 요트회원권을 취득한 자에게 부과한다.

2) 신고 양식은 「지방세법 시행규칙」 제8조에 따른 별지 제2호 서식이며 [그림 1]-가 참조

제1항 및 제2항에 따르면 취득세 과세물건을 취득한 자는 그 취득한 날부터 적정 세율을 적용하여 산출한 세액을 대통령령으로 정하는 날부터 60일 이내에 신고하고 납부하도록 되어 있다(신고납부의 형태).

또한, 「지방세법」 제7조 제5항에 따르면 법인의 주식 또는 지분을 취득함으로써 「지방세기본법」 제46조 제2호에 따른 과점주주³⁾가 되었을 때에는 그 과점주주가 해당 법인의 부동산 등을 취득한 것으로 보고 있다.

따라서, 공사가 국가 및 지방자치단체로부터 업무를 위임받아 압류재산⁴⁾ 및 국유재산(부동산·증권)⁵⁾을 매각할 때에는 납세의무자의 미신고 및 지연에 대한 지방자치단체의 적절한 조치를 위해 적기에 정확한 취득세 과세정보⁶⁾를 해당 지방자치단체에 제공하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 기준 압류재산 및 국유재산(부동산·증권) 매각 물건에 대하여 취득세 과세물건 통보 현황을 점검한 결과

압류재산의 경우 매각결정 후 매수인이 매각대금을 완납하면 ‘잔대금 완납’ 결재문에 [그림 1]-나와 같이 ‘압류재산 매각완료 통보’ 문서가 생성(4안)되어 해당 지방자치단체로 발송되는데 이해관계인에 지방자치단체를 입력하지 않으면 생성이 안 되는 구조로 골프회원권 등 일반적

3) 주주 또는 유한책임사원 1명과 그의 특수관계인 중 대통령령으로 정하는 자로서 그들의 소유주식의 합계 또는 출자액의 합계가 해당 법인의 발행주식 총수 또는 출자총액의 100분의 50을 초과하면서 그에 관한 권리를 실질적으로 행사하는 자들

4) 「국세징수법」 제103조 제1항, 「지방세징수법」 제71조 제5항

5) 「국유재산법」 제42조 제1항 및 「국유재산법시행령」 제38조 제3항

6) 「지방세법」 제22조 제1항에도 등기·등록관서의 장은 취득세가 납부되지 않거나 납부 부족액이 부족할 경우 지방자치단체에 통보해야 하는데 압류재산의 공매의 경우 잔대금 완납이 취득세 과세 대상 확정의 최초 시점임

으로 지방자치단체를 이해관계인으로 입력하지 않는 물건은 ‘압류재산 매각완료 통보’가 되지 않은 것으로 확인되었고

[그림 1] 취득세 과세물건 매각 통보 서식 비교

가. 지방세법 시행규칙[별지 제2호서식]	나. 압류재산 매각완료 통보 문서
“기재 생략”	“기재 생략”

「지방세법 시행규칙」 제8조의 별지 제2호 서식 ‘취득세 과세물건의 매각통보’([그림1]-가)와 달리 문서제목이 ‘압류재산 매각완료 통보’로 되어 있어 취득세 과세물건 정보가 아닌 일반적인 압류재산 공매 업무에 관한 내용으로 보일 수 있고, [그림 1]-나와 같이 매각자 부분에 법인등록번호 및 주소, 매수자 부분에 전화번호, 매각 수량 등이 기재되지 않아 시행규칙 서식에서 정한 내용 중 일부사항의 내용도 미흡한 것으로 확인되었다.

한편, 감사일 기준 최근 10년간(2011. 1. 1.~2020. 12. 31.) 잔대금을 완납한 압류재산 중 잔대금 납부일로부터 7년 이상 도과⁷⁾된 이후에 공사에 소유권 이전등기 신청한 압류재산 4건의 취득세 납부확인서를 점검한 결과

2011. 3. 18. 국민건강보험으로부터 수입한 압류재산(2011-⊗⊗⊗⊗⊗-⊗⊗⊗) ‘충북 음성군 ⊗⊗읍 ⊗⊗리 ⊗⊗⊗-⊗(답 ⊗⊗⊗m²)’의 경우 매수인 ⊙⊙⊙은 2011. 10. 14. 잔대금 11.5백만 원을 완납하고 9년 1개월이 지난 2020. 10. 15.에야 공사에 소유권 이전등기 촉탁 신청했는데, 제출한 ‘취득세 납부확인서’ 확인 결과 취득세는 부과 제척기간이 도과되어 부과되지 않고 등록면허세만 납부(2020. 9. 25.)하는 등 총 4건 중 3건⁸⁾이 취득세가 부과되지 않은 사실이 확인되었고

만약 취득세 과세물건에 대한 정보 공유가 과세관청과 적정하게 이루어졌더라면 취득세부과의 제척기간이 경과되기 전에 「지방세법」 제21조에 따라 신고 및 납부의무를 다하지 아니한 경우에 해당되므로 취득세⁹⁾ 및 가산세(무신고·납부지연가산세)¹⁰⁾ 등의 정당한 부과를 할 수 있었을 것으로 예상된다.

7) 「지방세기본법」 제38조(부과의 제척기간) ① 지방세는 대통령령으로 정하는 바에 따라 부과할 수 있는 날부터 다음 각 호에서 정하는 기간이 만료되는 날까지 부과하지 아니한 경우에는 부과할 수 없다.

2. 납세자가 법정신고기한까지 과세표준 신고서를 제출하지 아니한 경우: 7년

8) 3건(관리번호: 2011-⊗⊗⊗⊗⊗-⊗⊗⊗, 2012-⊗⊗⊗⊗⊗-⊗⊗⊗, 2011-⊗⊗⊗⊗⊗-⊗⊗⊗)은 확인되었으며 나머지 1건(관리번호 2011-⊗⊗⊗⊗⊗-⊗⊗⊗)은 자료가 없어 확인 불가

9) 「지방세법」 제10조(과세표준) ① 취득세의 과세표준은 취득 당시의 가액으로 한다. 다만, 연부(年賦)로 취득하는 경우에는 연부금액으로 한다.

10) 「지방세기본법」 제53조(무신고가산세) ① 납세의무자가 법정신고기한까지 과세표준 신고를 하지 아니한 경우에는 그 신고로 납부하여야 할 세액의 100분의 20에 상당하는 금액을 가산세로 부과한다.

제55조(납부지연가산세) ① 납세의무자가 납부기한까지 지방세를 납부하지 아니하거나 ...“생략”... 가산세로 부과한다.

한편, 2020. 12. 31. 기준으로 잔대금 납부일로부터 7년이 넘도록 공사에 소유권 이전등기를 신청하지 않은 압류재산(부동산에 한함)은 [표 17]과 같이 247건(총 매각금액 1,832백만 원)이며 해당 압류재산에 대하여도 매수인에게 취득세가 부과되지 않았을 것으로 추정되며 이에 따라 취득세 부과 제척기간 도과가 우려되는 실정이다.

[표 17] 소유권 이전등기 미신청 중 잔대금 납부일로부터 7년 도과 현황
(단위 : 필지, 백만 원)

지역 본부	합계	서울 동부	서울 서부	부산	경기	광주 전남	대전 충남	대구 경북	인천	전북	경남	강원	충북
----------	----	----------	----------	----	----	----------	----------	----------	----	----	----	----	----

“기재 생략”

또한, 재산세와 관련하여 「지방세법」 제120조 제1항 제1호 및 제3항에 따르면 압류재산 매수인이 소유권 이전등기를 신청하지 않아 공부상 소유자가 여전히 체납자로 되어 있는 경우, 체납자 본인 앞으로 재산세가 부과되지 않도록 하기 위해서는 지방자치단체에게 신고(과세기준일로부터 10일 이내)하도록 되어 있고 신고가 없는 경우 지방자치단체장이 직권으로 조사할 수 있다고 되어 있는데, 공사에서 취득세 과세물건을 통보할 경우 이러한 직권 조사의 근거자료로도 활용될 수 있을 것으로 기대된다¹¹⁾.

한편, 국유 부동산의 경우 매매계약을 체결하면 ‘부동산 매매계약체결 승인’ 결재문에 붙임문서로 「지방세법 시행규칙」 제8조의 별지 서식이 생성되는데 일부 내용만 자동으로 기재([그림 1]-가 ‘✓’ 표시)되고 담당자가

11) 재산세의 경우 매수인이 매각대금 잔대금 납부일(소유권 취득일)부터 취득세 신고·납부 기간 동안 과세 대상자가 적절하게 부과되었는지는 개인정보로 확인이 불가하지만 매수인이 취득세 신고 전까지 전 소유자에게 부과될 가능성이 크며 전 소유자(체납자)에게 부과되었다면 재산세 정정부과 및 환급 조치 등으로 행정력 소모

해당 지방자치단체를 지정하고 내용을 보완하여 우편으로 발송하는 방식이어서 실제 발송여부는 관리되지 않고 있었고

국유증권의 경우 증권 매각 시 취득세 과세물건 매각 통보¹²⁾를 하지 않고 있었는데 「지방세법 시행규칙」 제8조의 별지 서식의 ‘작성방법’에는 주식을 매각했을 때에도 총주식수·매각주식수·액면가액을 기재하도록 되어 있고, 시장·군수·구청장은 이러한 통보자료를 바탕으로 해당 증권 매수자가 과점주주에 해당되는지 여부를 확인하여 후속 조치¹³⁾를 할 수 있으므로, 국유증권 매각 시에도 적기에 과세물건 매각 통보를 할 필요가 있다.

따라서, 지방세 확충에 기여하기 위해 압류재산 및 국유재산(부동산·증권) 매각 시 법령에서 정한 내용 및 양식에 따라 적기에 취득세 과세물건 통보를 할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 조세채권관리처, 국유재산기획처, 국유증권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 조속한 시일 내에 해당 업무를 관련 법령에 맞게 업무처리 하도록 하겠다고 하였다.

12) 최근 5년간 국세 물납증권 매각현황(비상장 증권)

(단위 : 건, 억원)

구 분	'17년		'18년		'19년		'20년		'21.4월	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재 생략”

13) 「지방세법시행령」 제11조 제4항에 따른 과점주주의 취득세 과세자료를 확인한 시장·군수·구청장은 그 과점주주에게 과세할 과세물건이 다른 특별자치시·특별자치도·시·군 또는 구에 있을 경우에는 지체 없이 그 과세물건을 관할하는 시장·군수·구청장에게 과점주주의 주식 등의 비율, 과세물건, 가격명세 및 그 밖에 취득세 부과에 필요한 자료를 통보하도록 되어 있음

4. 조치할 사항

조세채권관리처장¹⁴⁾, 국유재산기획처장, 국유증권관리처장은 압류 재산 또는 국유재산(부동산·증권) 매각 시 취득세 과세물건 매각 통보가 「지방세법 시행규칙」 별지 제2호 서식에 따라 적기에 이루어지도록 관련 업무시스템을 개선하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

14) 압류재산의 경우 대규모의 물건이 지속적으로 매각됨에도 대부분의 지방자치단체에서 인지하지 못하고 활용하지 않고 있고, 국유재산 매수와 달리 「부동산등기 특별조치법」 제11조에 따른 등기신청 해태 과태료 대상도 아니므로 소관 중앙부처 및 지방자치단체에 적극적인 전파 필요